

# CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE

Sistema FREE SAFE — Plataforma de Compliance Operacional

## DAS PARTES

**LICENCIANTE (CONTRATADA):** **[NOME COMPLETO]**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **[00.000.000/0001-00]**, na qualidade de Microempreendedor Individual (MEI), com sede em **[ENDEREÇO COMPLETO, CIDADE/UF, CEP]**, doravante denominado(a) simplesmente **LICENCIANTE**.

**LICENCIADA (CONTRATANTE):** **[RAZÃO SOCIAL DA REDE FREE]**, inscrita no CNPJ sob o nº **[00.000.000/0001-00]**, com sede em **[ENDEREÇO COMPLETO, CIDADE/UF, CEP]**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente **LICENCIADA**.

As partes acima qualificadas têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato de Licença de Uso de Software, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

## CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

**1.1.** O presente contrato tem por objeto a concessão, pela LICENCIANTE à LICENCIADA, de licença de uso, não exclusiva e intransferível, do sistema de software denominado **FREE SAFE**, plataforma de compliance operacional voltada à gestão de postos de combustíveis, disponibilizada na modalidade SaaS (Software como Serviço), acessível via internet.

**1.2.** A licença abrange o uso do sistema por até **19 (dezenove) postos/unidades** da LICENCIADA, conforme cadastrados na plataforma.

**1.3.** O sistema contempla, entre outras funcionalidades: gestão de aferições INMETRO, relatórios de análise de qualidade (ANP/RAQ), controle de documentos e vencimentos, gestão de colaboradores, treinamentos, trilha de auditoria e notificações automáticas.

**1.4.** A presente licença não implica, em nenhuma hipótese, transferência de propriedade do software, de seu código-fonte ou de quaisquer direitos de propriedade intelectual a ele relacionados.

## CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

**2.1.** Pela licença de uso ora contratada, a LICENCIADA pagará à LICENCIANTE o valor mensal de **R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) por posto/unidade**, totalizando, para as 19 (dezenove) unidades, o valor mensal de **R\$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais)**.

**2.2.** O pagamento será realizado mensalmente, até o **dia 5 (cinco) de cada mês**, mediante **[forma de pagamento: transferência bancária / PIX / boleto]**, para a conta indicada pela LICENCIANTE.

**2.3.** Considerando o prazo de vigência de 18 (dezoito) meses, o valor global estimado do presente contrato é de **R\$ 42.750,00 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais)**.

**2.4.** O atraso no pagamento de qualquer parcela acarretará a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, sem prejuízo da atualização monetária.

**2.5.** Em caso de inadimplemento superior a **[15 / 30]** dias, a LICENCIANTE poderá suspender o acesso ao sistema até a regularização, mediante aviso prévio à LICENCIADA, sem que isso configure rescisão contratual.

### **CLÁUSULA TERCEIRA — DO REAJUSTE**

**3.1.** Os valores previstos neste contrato poderão ser reajustados anualmente, a contar da data de assinatura, com base na variação do índice **[IPCA / IGP-M]** ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, mediante acordo entre as partes.

### **CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA**

**4.1.** O presente contrato vigorará pelo prazo de **18 (dezoito) meses**, com início em **[DD/MM/AAAA]** e término em **[DD/MM/AAAA]**.

**4.2.** Ao final do prazo, o contrato poderá ser renovado por iguais períodos, mediante manifestação expressa e por escrito de ambas as partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término.

### **CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA LICENCIANTE**

Constituem obrigações da LICENCIANTE:

- Disponibilizar o acesso ao sistema FREE SAFE de forma contínua, ressalvadas as interrupções para manutenção programada;
- Prestar suporte técnico à LICENCIADA durante o horário comercial, pelos canais de atendimento informados;
- Manter a confidencialidade dos dados inseridos pela LICENCIADA, nos termos da legislação aplicável;
- Realizar as correções de eventuais falhas (bugs) do sistema em prazo razoável;
- Adotar medidas técnicas de segurança razoáveis para a proteção dos dados armazenados.

### **CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA LICENCIADA**

Constituem obrigações da LICENCIADA:

- Efetuar os pagamentos nas datas e condições pactuadas;
- Utilizar o sistema exclusivamente para os fins a que se destina e em conformidade com a legislação vigente;
- Responsabilizar-se pela veracidade e integridade dos dados inseridos no sistema;
- Manter sob sigilo as credenciais de acesso, responsabilizando-se pelo uso feito por seus colaboradores;
- Não ceder, sublicenciar, copiar, modificar ou realizar engenharia reversa do software;
- Comunicar à LICENCIANTE quaisquer falhas, indisponibilidades ou usos indevidos identificados.

### **CLÁUSULA SÉTIMA — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**7.1.** O sistema FREE SAFE, incluindo seu código-fonte, estrutura, design, marca, documentação e quaisquer melhorias ou atualizações, é de propriedade exclusiva da LICENCIANTE, sendo protegido pela legislação de direitos autorais e propriedade intelectual (Lei nº 9.609/1998 e Lei nº 9.610/1998).

**7.2.** O presente contrato concede apenas o direito de uso do software, não transferindo à LICENCIADA qualquer direito de propriedade sobre o mesmo.

**7.3.** Os dados inseridos pela LICENCIADA na plataforma permanecem de sua titularidade, sendo a LICENCIANTE mera operadora desses dados para fins de prestação do serviço.

## **CLÁUSULA OITAVA — DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)**

**8.1.** As partes comprometem-se a cumprir a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD) no tratamento de dados pessoais realizado no âmbito deste contrato.

**8.2.** A LICENCIADA atua como controladora dos dados pessoais inseridos no sistema (notadamente dados de colaboradores), e a LICENCIANTE atua como operadora, tratando tais dados exclusivamente conforme as instruções da LICENCIADA e para a finalidade de prestação do serviço.

**8.3.** A LICENCIANTE adotará medidas técnicas e administrativas razoáveis para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações de destruição, perda, alteração ou difusão indevida, incluindo controle de acesso por perfil, criptografia de senhas e registro de auditoria.

**8.4.** O sistema dispõe de funcionalidade de anonimização de dados pessoais de colaboradores, em atendimento aos direitos dos titulares previstos na LGPD.

**8.5.** Encerrado o contrato, a LICENCIANTE disponibilizará à LICENCIADA, mediante solicitação, a exportação dos dados em formato legível, no prazo de **[30]** dias, após o qual os dados poderão ser eliminados, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória previstas em lei.

## **CLÁUSULA NONA — DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

**9.1.** A LICENCIANTE não se responsabiliza por: (i) decisões tomadas pela LICENCIADA com base nas informações geradas pelo sistema; (ii) indisponibilidades decorrentes de falhas de terceiros (provedores de hospedagem, internet ou energia); (iii) uso indevido do sistema por parte dos usuários da LICENCIADA; (iv) inconsistências decorrentes de dados incorretos inseridos pela LICENCIADA.

**9.2.** O sistema é uma ferramenta de apoio à gestão de compliance, não substituindo a responsabilidade legal da LICENCIADA quanto ao cumprimento das obrigações regulatórias perante os órgãos competentes (INMETRO, ANP e demais).

**9.3.** A responsabilidade total da LICENCIANTE, por qualquer causa, fica limitada ao valor correspondente às últimas 3 (três) mensalidades efetivamente pagas pela LICENCIADA.

## **CLÁUSULA DÉCIMA — DA DISPONIBILIDADE E DO SUPORTE**

**10.1.** A LICENCIANTE envidará seus melhores esforços para manter o sistema disponível de forma contínua, ressalvadas as manutenções programadas, que serão, sempre que possível, comunicadas previamente.

**10.2.** O suporte técnico será prestado por meio de **[e-mail / WhatsApp / telefone]**, em dias úteis, no horário das **[08h às 18h]**, com prazo de resposta razoável conforme a criticidade do chamado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO**

**11.1.** O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, imotivadamente, mediante aviso prévio por escrito de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

**11.2.** O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de aviso, em caso de: (i) descumprimento de qualquer cláusula contratual não sanado no prazo de 15 (quinze) dias após notificação; (ii) inadimplemento de pagamento superior a **[30 / 60]** dias; (iii) decretação de falência ou insolvência de qualquer das partes.

**11.3.** Em caso de rescisão antecipada imotivada por parte da LICENCIADA antes do término da vigência, será devida **[multa equivalente a X% sobre o valor das parcelas vincendas — A DEFINIR / pode-se optar por não haver multa]**, a título de compensação.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**12.1.** Este contrato não estabelece qualquer vínculo societário, trabalhista ou de subordinação entre as partes, que atuam de forma autônoma e independente.

**12.2.** Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações deste contrato sem a anuência prévia e por escrito da outra parte.

**12.3.** Qualquer alteração deste contrato somente terá validade se formalizada por escrito, mediante termo aditivo assinado por ambas as partes.

**12.4.** A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra não implicará novação ou renúncia de direitos.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO**

**13.1.** As partes elegem o foro da Comarca de **[CIDADE/UF]**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

**[CIDADE/UF], [DD] de [MÊS] de [AAAA].**

---

**LICENCIANTE — [NOME / CNPJ]**

---

**LICENCIADA — [RAZÃO SOCIAL / CNPJ]**

**TESTEMUNHAS:**

---

**Nome:** [\_\_\_\_\_] **CPF:** [\_\_\_\_\_]

---

**Nome:** [\_\_\_\_\_] **CPF:** [\_\_\_\_\_]